



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

226 -
documentos recibidos

**Arbitraje seguido entre
"CONSORCIO PILLCO MARCA "**

(DEMANDANTE)

Y

"UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 001-2016

LAUDO ARBITRAL

**Abg. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA Pdte. Del
Tribunal Arbitral UNIPERSONAL**

Gabriela Melissa Cajahuaman Robles

Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO OF: 03-Huanuco

Huánuco Mayo del año 2016


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA M. CAJAHUAMAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690- 962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionvarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: zelaya.20@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 13 de mayo de 2015.

DEMANDANTE : CONSORCIO PILLCO MARCA.
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
ARBITRO UNICO : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA.
SECRETARIA : CAJAHUAMAN ROBLES GABRIELA MELISSA.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC - ADMINISTRATIVO

VISTOS:

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

1.1 Que, con fecha 04 de setiembre de 2014 el CONSORCIO PILLCO MARCA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNHEVAL . , cuyo monto del contrato asciende a la suma de S/. 9,151,568.35 NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 35 /100 nuevos soles).

1.2 En cuya Clausula Décimo octava : cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presente durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 212. del reglamento o en su defecto en el artículo ,52 de la ley de contrataciones del estado , facultativamente , cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia , sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas , según lo señalado en el artículo 214 del reglamento de la ley de contrataciones del estado , el laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable , tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia .

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690- 962571255. RPM: *673086.

EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com

EMAIL: zelaya.20@hotmail.com

EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO UNICO
CAJAHUAMAN ROBLES GABRIELA MELISSA
SECRETARIA ARBITRAL

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 01 de julio de 2015 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por la Arbitro Abg. TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA, actuando como secretario Arbitral la señora HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA para el presente proceso, con la presencia de SEDA HUANUCO S.A., debidamente representado por su Gerente General, señor EDGAR LAGUNA Y MORENO quien se encuentra debidamente por María Del Pilar Espinoza Figueroa, conforme obra en el expediente principal, así mismo se, da cuenta que no se presentó la demandada EMPRESA CRISBE SRL o su representante pese haber sido válidamente notificado conforme advierte en el cargo de notificación obrante en el expediente, En este acto las parte asistente aceptan plenamente la designación del Árbitro Único, por la que suscribieron las reglas a establecerse en el presente proceso.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala lo siguiente:

I. PRETENSION:

Se ordene mediante laudo arbitral

1. PRIMERA PRETENSION

Se declare la nulidad y/o ineficacia de la resolución N° 1860-2015 UNHEVAL - R en la cual: **RESUELVE**: IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 06 por 90 días calendarios.

2. SEGUNDA PRETENSION

Se apruebe mediante laudo arbitral la ampliación del plazo por 90 días calendarios para la ejecución del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN DE HUANUCO, debiendo computarse a partir del día siguiente de la notificación de la resolución N° 1720-2015-UNHEVAL -R que aprueba dicho adicional.

3. **TERCERA PRETENSION:** se ordene mediante laudo arbitral, la rectificación de la parte resolutive de la resolución N° 1720-2015-UNHEVAL-R su fecha 24 de noviembre de 2015, en el extremo:

DICE:

"... aprobar la ampliación de plazo de treinta (30) días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución .

Debe rectificarse :

"... aprobar la ampliación de plazo por noventa (90 º) días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución..."

4. **CUARTA PRETENSION:** se ordena a la entidad reconozca al consorcio pillco marca la suma de S/ .18,000.00(DIECIOCHO MILO Y 00/100 NUEVO SOLES) por concepto de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución..."

5. **QUINTA PRETENSION:** disponer a la entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral , que ascienda la suma de s/ .12,000 .00 (DOCE MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, me reservo el derecho de ampliar nuestra pretensión

Pretensiones que fundamento en los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer.

FUNDAMENTOS DE HECHO QUE AMPARAN LAS PRETENSIONES.

DE LA PRIMERA PRETENSION: de la nulidad y/o ineficacia de la resolución N° 1860-2015- UNHEVAL - R su fecha 28 de diciembre de 2015.

PRIMERO: que , mediante carta N° 035-2015-WCC/RL con fecha 18 de agosto de 2015 mi representada presenta el expediente de prestación adicional N° 01 con

CENTRO DE CALIFICACIONES Y TAPAS
CAROLINA M. CAJALAN ROJAS
SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE CALIFICACIONES Y TAPAS
HEIDI ANNE TORRES SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

un plazo de ejecución por 90 días calendarios , debidamente autorizado y aprobado por el supervisor de obra ing. José Luis san Martín arcayo , adicional de obra que fue solicitado y autorizado mediante cuaderno de obra , sin embargo extrañamente mediante resolución N° 1720-2015-UNHEVAL -R- que aprueba el expediente técnico de prestación adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 , se determina que para la ejecución de dicho adicional se requiere treinta (30) días calendarios ; contrario al expediente que fue presentado y aprobado por el contratista y el supervisor de obra .

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES VARGAS
GRISELDA M. CASHIMAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

SEGUNDO: que , el expediente del adicional N° 01 autorizado por el supervisor de obra , contempla el resumen de presupuesto de adicional de obra , el informe técnico , las especificaciones técnicas estructuras e instalaciones , sanitarias y sistemas electrónicos de los metrados , arquitectura planos , etc. y sobre , todo el plazo , para v su ejecución según **CRONOGRAMA , DE EJECUCION DE OBRA** y el **PERT CPM** expediente que goza de sustento técnico y legal debidamente autorizado por el supervisor de obra en la cual manifiesta que para la ejecución del adicional de obra de N° 01 se requiere un plazo de 90 días calendarios y no 30 como argumenta la resolución que impugno .

TERCERO: que, el art. 207 del reglamento de la ley de contrataciones dice (...) " concluida la elaboración del expediente técnico , el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la entidad del informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional " sobre este extremo efectivamente se ha elaborado el expediente técnico y el supervisor autoriza dicho expediente técnico y el supervisor autoriza dicho expediente . Por 90 días calendarios

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES VARGAS
HEDY M. GARCIA SANTOS DE KULESA
SECRETARIA ARBITRAL UNIPERUANA

Habiendo un expediente adicional autorizado por el supervisor de obra que contiene el **CONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA** y el **PERT CPM** de donde reza que para ejecutar el adicional se requiere 90 días calendarios , aunado a ello aprobado mediante cuaderno de obra , dicha resolución que impugno es nula y/o ineficaz , más aun cuando el Inc. 1.11 del art. IV de la ley de procedimiento administrativo general ley 27444 Textualmente dice:

(...)

1.4.- principio de verdad material : en el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones , para lo cual deberá adoptar todas la medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley , aun cuando no hayan sido propuestas por los administradores o hayan acordado eximirse de ellas .

En el presente caso, la entidad para la emisión de la resolución que aprueba el plazo para la ejecución del adicional N° 01 , no ha verificado plenamente los hechos , o sea no se ha tenido en cuenta ni el cuaderno de obra , ni el expediente técnico que contiene el **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA** y el **PERT** , en tal sentido dicho acto administrativo es nulo de pleno derecho .

Por lo tanto amerita declarar fundada esta pretensión.

DE LA SEGUNDA PRETENSION : se apruebe mediante laudo arbitral la ampliación de plazo de 90 días calendarios .

PRIMERA: que, el art. 207 del reglamento de la ley de contrataciones del estado expresa "... la necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra , ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista . el inspector o el supervisor debe comunicar a la entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional de obra .(...)

concluida la elaboración del expediente técnico , el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra..."

SEGUNDO: como vera, la necesidad de la prestación adicional se anotó en el cuaderno de obra tanto por el contratista y también por el supervisor , asimismo cumplido con elaborar el expediente técnico , se ha remitido a al entidad autorizado por el supervisor de obra en donde contempla el resumen de

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
CAROLINA M. CASHUAMAN ROBLER
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
FEDERICO TORRES SANCHEZ
ARBITRAL ARGENTINO AMERICANO

presupuesto del adicional de obra el informe técnico , las especificaciones técnicas estructuras e instalaciones sanitarias sistemas electrónicos , de los metros cuadrados , arquitectura planos y sobre todo el plazo para su ejecución , según, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA y el PERT CPM expediente que goza de sustento técnico y legal debidamente autorizado por el supervisor de obra en la cual manifiesta que para la ejecución del adicional de obra de N° 01 se requiere 90 días calendarios y no 30 como argumenta la resolución que impugno .

CENTRO DE ARCHIVO Y TAPAS
CARMAN ROJAS
SECRETARÍA GENERAL

SEXTO: que , por la envergadura y complejidad del adicional de obra N° 01 técnica y legalmente , se requiere de 90 días calendarios para su ejecución , ello esta corroborado por el supervisor y el contratista en dicho expediente adicional , asimismo adjunto, a la presenta el informe técnico autorizado por 02 colegiados ing. Olimpio cordova Aguirre con CIP 123120 y Ing. Luis hurtado inga con CIP N° 01, se requiere 90 días calendarios.

Teniendo en cuenta todo ello , su despacho debe aprobar 90 días calendarios para la ejecución del adicional de obra N° 01 de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO .asimismo ordenar a la entidad emita resolución correspondiente , debiendo también declarar fundada dicha pretensión

DE LA TERCERA PRETENSION: sobre la rectificación de la parte resolutive de la resolución N° 1720- 2015-UNHEVAL -R su fecha 24 de noviembre de 2015.

Que , habiéndose determinado la aprobación de la ampliación de plazo por 90 días calendarios para la ejecución, del adicional de obra N° 01 , corresponde hacer la rectificación de la parte resolutive de la resolución N° 1720-2015-UNHEVAL -R en la cual

dice:

CENTRO DE ARCHIVO Y TAPAS
HERMILIO VALDIZAN
SECRETARÍA GENERAL

"...aprobar la ampliación de plazo de treinta (30) días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

Debe rectificarse:

"... aprobar la ampliación de plazo de treinta(30) días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presenta resolución.

Debe rectificarse:

Aprobar la ampliación de plazo por noventa (90) días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución ..."

Dicha resolución N° 1720-2015-UNHEVAL- R su fecha 24 de noviembre de 2015 aprueba el expediente técnico de prestación adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO . Con un plazo ínfimo sin sustento técnico de 30 días calendarios.

DE LA CUARTA PRETENSION: sobre los honorarios del árbitro único.

Que la entidad está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) nuevo soles , por concepto de costas y/o honorarios del árbitro en el presente proceso arbitral ya que la controversia ha surgido por responsabilidad de la universidad nacional hermilio valdizan , puesto que al haberse elaborado con opinión favorable el expediente del adicional de obra N° 01 por 90 días calendarios (autorizado por el supervisor de obra) la entidad debió haber emitido la resolución aprobado la ampliación de plazo demasiado corto , ya que con su actuar de manera temeraria indica de que la entidad pretende penalizar al contratista recortando el plazo para ejecutar el adicional de obra de 90 a 30 días calendarios , y cuyo efecto me causaría un perjuicio económico irreparable , por lo que debe declararse fundada la respectiva pretensión .

DE LA QUINTA PRETENSION : sobre los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para hacer valer mi derecho y la defensa en el presente proceso arbitral , que asciende la suma de s/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

Que la entidad está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO PILLCO MARCA , LA SUMA DE 10.000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) por concepto de costos , esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho , ante la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL -R y la resolución N° 1860-2015 - UNHEVAL que de manera arbitraria aprueba la ampliación de plazo para la ejecución del adicional de obra N° 01 por 30 días calendarios y esta última resolución declara improcedente el pedido de ampliación por 90 días calendarios .

En tal sentido no solo me está causando perjuicios económicos y gastos para afrontar dicho proceso arbitral por causas exclusivamente atribuibles a la universidad nacional hermilio valdizan , sino que también por responsabilidad de este, todo trámite administrativo se ha suspendido , por lo que su despacho dicha pretensión debe declarar fundada y ordenar el pago correspondiente .

FUNDAMENTACION JURIDICA.

Sustento mi pretensión en los siguientes dispositivos legales:

Constitución política del Perú , ley N° 1071 Ley de arbitraje , ley de contrataciones del estado aprobado por el D.L. N° 1017 y su reglamento Art. 200 y 201 aprobado por decreto supremo N° 184-2008-EF, y sus modificaciones

MONTO TOTAL DE LA PRETENSION .

Que , por ser un pedido de ampliación de plazo por 90 días calendarios , no se puede determinar por dicho concepto , sin embargo la pretensión por costas y costos suman por el importe de **S/. 28,000.00 (VENTIOCHO MIL Y 00/100 NUEVO SOLES,** más intereses legales hasta la fecha de cancelación.

CLAUSULA ARBITRAL.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 1148, 1199, 201, y 212 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, o en su defecto en el artículo 52 de la ley de contrataciones del estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se lleguen a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

MEDIOS PROBATORIOS presento los siguientes medios probatorios

1. El mérito de la carta N° 035-2015 WCC/RL con la cual presento el expediente técnico del adicional de obra.
2. El mérito de la memoria descriptiva del presupuesto adicional - deductivo vinculante N° 01, de donde consta que el plazo de ejecución de adicional de obra se requiere 90 días calendarios según el cronograma de ejecución de obra, documento que ha sido autorizado por el supervisor de obra y el contratista.
3. El mérito del cuaderno de obra la cual autoriza el supervisor dicho expediente.
4. El mérito del informe técnico elaborado y autorizado por 02 colegiados en la cual determinan que para la ejecución del adicional de obra N° 01 se requiere un plazo de 90 días calendarios.
5. La exhibición que deberá de realizar el demandado UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO de todo el expediente técnico del adicional de obra N° 01 que fue presentado a la entidad.

ANEXOS

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HERMILIO M. VALDIZAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HERMILIO M. VALDIZAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

- 1. A Copia de mi DNI
- 1. B Copia del contrato de ejecución de obra N° 768-2014-UNHEVAL.
- 1. C Copia del contrato privado de consorcio
- 1. D Copia de la resolución N° 1720-2015-UNHEVAL -R que aprueba el adicional de obra con un plazo de ejecución de 30 días calendarios
- 1. E Copia de la resolución N° 1860-2015 -UNHEVAL -R (declaran improcedente la ampliación de plazo N° 06)
- 1. F Copia de la carta N° 035-2015-WCC/RL. D fecha 18 de agosto de 2015 conteniendo la memoria descriptiva del adicional de obra.
- 1. G Copia del cuaderno de obra.
- 1. H Informe técnico por 02 colegiados ingenieros civiles.

II.

CONTESTACION DE LA DEMANDA REALIZADA POR EL RECTOR INTERINO DAVID MAQUERA LUPACA DENTRO DE LOS SIGUIENTES TERMINOS:

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION: Que, se declare la nulidad y /o ineficacia de la resolución N° 1860-2015 UNHEVAL -R , en la cual se DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 06 POR 90 DIAS CALENDARIOS :

Primero: que , la ampliación de plazo parcial N° 06 POR 90 días que ha sido solicitado no tiene ningún sustento legal ni técnico , ya que la ampliación de plazo por la ejecución del expediente adicional ha sido resuelto mediante resolución N° 1720-2015 - UNHEVAL , de fecha 24 de noviembre de 2015 ; en todo caso correspondía que el contratista solicite la nulidad de la resolución N° 1720-2015 -UNHEVAL -R , de fecha 24 de noviembre de 2015 , que es la que estableció la ampliación de plazo para la ejecución del expediente adicional y no pretende atravez de una solicitud que se deje sin efecto la resolución . anteriormente mencionada , ES DECIR QUE EL CONTARTISTA REALIZO DOS TRAMITES CON UIN MISMO PROPOSITO QUE ES LA AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DEL EXPEDIENTE ADICIONAL .

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION DE QUE SE APRUEBE POR LAUDO ARBITRAL LA AMPLIACION DE PLAZO POR 90 DIAS CALENDARIOS :

Segundo: que respecto a la ampliación de plazo de 90 días al no ser materia de nulidad la resolución que aprobó la ampliación de plazo por ejecución de obras

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA M. TORRES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI M. TORRES SANTOS
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

adicionales que fue la resolución Nº 1720-2015-UNHEVAL -R , NO PUEDE EL TRIBUNAL ARBITRAL PRONUNCIARSE Y ORDENAR QUE SE LE AMPLIE EL PLAZO A 90 DIAS AL DEMANDANTE ; YA QUE COMO SE HA SEÑALADO Y SE ESTA ACREDITANDO LA RESOLUCION Nº 1860- 2015- UNHEVAL -R HA SIDO UNA DUPLICIDAD DE TRAMITE Y COMO TAL LA RESOLUCION QUE DEBIO HABER IMPUGNADO O SOLICITADO SU NULIDAD ES LA RESOLUCION Nº 1720-2015- UNHEVAL -R..

Tercero: que , en el presente caso se tiene que existe una carta Nº 035-2015-WCC/RL, de fecha 18 de agosto de 2015 , el cual ha sido adjuntado para resolver la ampliación de plazo y que se ha plasmado en la resolución Nº 1860-2015-UNHEVAL -R; la cual ha sido presentada por el contratista ; pero que sin embargo el ingeniero supervisor ha indicado y sustentado por que no procede la ampliación de plazo según consta en la carta Nº 0127-2015-CONSORCIO "E y L" ingenieros , de fecha 15 de diciembre de 2015 ; por lo que es en virtud a lo señalado por el ingeniero supervisor que se ha resuelto la solicitud .

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION DE QUE SE ORDENE LA RECTIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 1720-2015-UNHEVAL -R Y SE CONSIGNE QUE LA AMPLIACION DE PLAZO DEBE SER POR 90 DIAS:

Tercero: Que la rectificación de las resoluciones solo procede si es que existe un error material o numérico , en el presente caso no existe ningún error material que hiciera presumir o acreditar que la ampliación de plazo debe ser por 90 días calendarios ; tal es así que el demandante no ha acreditado donde se encuentra el error material en la emisión de la resolución Nº 1720-2015- UNHEVAL -R por la deba modificarse a 90 días calendarios la ampliación de plazo para ejecución de las obras adicionales .

RESPECTO A LA CUARTA Y QUINTA PRETENSION: Debe señalarse que al no tener objeto la demanda arbitral planteada mi representada no tiene por qué asumir los costos del arbitraje ni asumir los costos de los honorarios de los abogados e ingenieros asesores) muy por el contrario a quien correspondería asumir todos esos costos es al demandante ya que sin motivo alguno ha demandado a mi representada ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA CONTESTACION:

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
OFICINA M. C. CAMAN ROBLER
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
HELEN I. TORRES SANTOS Y C. KUTZKA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

Primero: Que, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 201º del reglamento de la ley de contrataciones, debiendo precisar que se ha resuelto las solicitudes teniendo en cuenta el informe del ingeniero supervisor.

MEDIOS PROBATORIOS:

1. **El informe que deberá proporcionar el Ingeniero Supervisor JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAJO: SOBRE EL PORQU NO LE CORRESPONDE AL CONTRATISTA LA AMPLIACION DEL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIOS, PARA LO CUAL SE DEBERA CURSAR EL OFICIO RESPECTIVO.**
2. El merito de copias de la Resolución Nº 1860-2015-UNHEVAL-R y sus antecedentes, mediante el cual se acredita que la petición de ampliación de plazo ha sido para la ejecución del expediente adicional, la cual fue resuelta mediante Resolución Nº 1720-2015-UNHEVAL-R y que esta última no ha sido materia de nulidad.

III. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS.

Oportunamente que mediante resolución Nº 03-2016-AU-HITS-HCO, su fecha 03 de MARZO del año 2016, y reprogramándose con resolución Nº 04-2016-AU-HITS-HCO se citó a las partes a la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que se realizó el día 22 de MARZO del 2016 a horas 9:30 am, en dicha diligencia se contó con la asistencia de la parte demandante CONSORCIO PILLCO MARCA debidamente representado por WILMER CABELLO CALIXTO, quien delega poder de representación al señor ANGEL ALCEDO RAMOS con DNI Nº, asimismo, no se verifica la presencia del rector interino David Maquera Lupaca tampoco su abogado defensor o en su defecto la persona quien lo representa en la presente audiencia con la resolución Nº 04-2016-HITS-HCO la misma que ha sido notificada con fecha 17 de marzo de 2016 Y no contando con la presencia de la parte demanda empresa CRISBE SRL, habiendo sido válidamente notificada, no siendo posible arribar a un acuerdo conciliatorio. Igualmente el árbitro único procedió a fijar Los puntos controvertidos siendo lo siguiente:

1. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y /o ineficacia de la resolución Nº 1860-2015 -UNHEVAL -R en la cual resuelve: improcedente la ampliación de plazo parcial Nº 06 por 90 días calendarios
2. Determinar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo por 90 días calendarios para la ejecución del adicional deductivo vinculante de obra Nº 01 de la obra mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de

ciencias económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco como consecuencia de la notificación de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R que aprueba dicho adicional .

3. Determinar si corresponde o no ordenar, la rectificación d la parte resolutive de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R - su fecha 24 de noviembre de 2015 en el extremo :

DICE : Aprobar la ampliación de plazo de treinta días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

DEBE RECTIFICARSE: Aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución .

4. Determinar si corresponde o no a la entidad reconozca al consorcio pillco marca la suma de s/. 18000.00(dieciocho mil y 00/100nuevo soles) por concepto de gastos y/o honorarios del árbitro único, más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.
5. Determinar si corresponde o no ordenar que la entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para loa defensa en el presente proceso arbitral , que asciende la suma de s/ . 12,000.00(doce mil y 00/100 nuevo soles más los intereses legales hasta la fecha de cancelación).

Asimismo conforme el numeral III del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios respecto a las reglas para el pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre los puntos controvertidos:

En la presente estando que con la Acta mencionada fue notificada al demandado con fecha 23 de Marzo de 2016 no poniendo resistencia procesal a lo solicitado por el demandante en consecuencia se dispone Adherir los siguientes puntos controvertidos que serán materia de análisis:

6. Determinar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (Sin reconocimiento de Gastos Generales) como consecuencia de la anotación en el cuaderno de Obra Asiento 500 a 509 y del expediente de plazo de ejecución de adicional de Obra presentado con fecha 18 de Agosto de 2015 por el Supervisor de Obra y Residente de la Obra.

CENTRO DE MEDIOS PROBATORIOS
GABRIELA M. CAJALLO SAN ROBLE
SECRETARÍA ARBITRAL

CENTRO DE MEDIOS PROBATORIOS
HILY A. NE TOUCS CACERES
VIGILANTE ARBITRAL UNIVERSITARIO

7. Determinar si corresponde o no declarar la Nulidad de la Resolución N° 1720-2015-UNHEVAL-R de fecha 24 de Noviembre de 2015 en el extremo que apruebe la ampliación de plazo para la ejecución del adicional de Obra N° 01 por 30 días calendarios.

IV. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS :

De conformidad con el numeral 22 parágrafos 3ro del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 29 enero de 2016, el tribunal arbitral procedió a admitir los medios probatorios :

A. POR PARTE DEL DEMANDANTE : CONSORCIO PILLCO MARCA.

Admitase los medios probatorios anexados del numeral 01,02,03,04 asimismo se admite como medio probatorio la resolución N° 1720-2015-UNHEVAL -R que aprueba el adicional de obra en un plazo de ejecución de 30 días calendarios copia de la resolución N° 1860-2015-UNHEVAL -R (declarar improcedente la ampliación de plazo N° 06)

B. POR PARTE DEL DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN

Admitase los medios probatorios siguientes:

- Copia de la resolución N° 1860-2015- UNHEVAL -R y sus antecedentes adjuntando en el expediente arbitral.
- Admitase el medio probatorio signado con el numeral 01 , a la misma que se ordena al secretario notificar al supervisor de la obra JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAYO a fin de que informe porque no le corresponde al contratista la ampliación de plazo de 90 días calendarios.

C. PRUEBAS DE OFICIO:

El Arbitro unipersonal de conformidad al numeral 22 del acta de instalación del tribunal arbitral su fecha 29 de enero del 2016, al no causar convicción sobre los medios de prueba adjuntando por el demandante y por el demandado dispone los siguientes medios probatorios de oficio :

1. Se ordena que en el día a través del secretario sacra la ficha RENIEC del supervisor de obra JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAYO , **A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE VALIDAMENTE AL SUPERVISOR MENCIONADO PARA QUE RINDA SU TESTIMONIAL PARA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2016 A HORAS 9:15 AM** en las instalaciones del centro de arbitraje torres y tapia ubicado en el Jr. 28 de julio N° 893 , 2do piso , oficina 03- Huánuco , con la finalidad de que se absuelva alguna de las interrogantes del porque le correspondería

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA M. C. CAMAN KUELES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HERMILO VALDIZAN
ARBITRO UNIPERSONAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES VAFIA
CAROLINA M. CALVO SANCHEZ
SECRETARÍA ARBITRAL

o no 30 días calendarios para el plazo de ejecución de adicional de obra, la misma que tuvo como resultado la inasistencia del declarante pese hacer válidamente notificado con fecha 25 de Marzo de 2016 y 21 de Abril de 2016.

2. Solicítese en el acto al demandante para que en el plazo de 5 días de notificado la presente adjunte la copia del cuaderno de obra signado con los asientos 500 al 509 donde se realiza las anotaciones respectivas, la misma que fue cumplida por el demandante, conforme obra en el expediente en 09 folios.
3. Solicítese al demandado Universidad nacional Hermilio Valdizan; a fin de que en el plazo de 5 días de notificado presente a este despacho copia fedatada de todo el expediente técnico del adicional de obra N° 01, bajo a percibimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal al momento de laudar, que pese haber sido válidamente notificado con el Acta de Conciliación, Fijación de Puntos controvertidos y Admisión de Medios Probatorios el demandado no ha cumplido con lo requerido por este despacho.
4. Solicita al demandado la Copia legalizada del Cuaderno de Obra, la misma que debió ser entrega en el plazo de 5 días, el mismo que no ha sido materia de pronunciamiento respecto al requerimiento realizado por este despacho.

V. ALEGATOS:

Que, mediante Acta de Audiencia de Pruebas se requirió a las partes procesales presentar sus alegatos correspondientes, el mismo que no ha sido cumplido por ninguna de las partes procesales.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

La Árbitro ha decidido pronunciarse sobre los puntos controvertidos en el siguiente orden:

Que, conforma al Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios corresponde al Árbitro único pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos, tenido el mérito de las Pruebas actuadas en el Arbitraje, para determinar en base a la valoración conjunta de ellas, así como los fundamentos expuestos por la demandante, las consecuencias jurídicas que de acuerdo a derecho, se deriven para las partes a la función de lo que hayan probado dentro del proceso arbitral.

Se debe advertir que en el Arbitraje no prima la verdad probatoria formal sino la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real, dele estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical,

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES VAFIA
CAROLINA M. CALVO SANCHEZ
SECRETARÍA ARBITRAL

de las declaraciones de las partes, y que decir del árbitro va formando su convencimiento interior y personal.

- I. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y /o ineficacia de la resolución N° 1860-2015 -UNHEVAL -R en la cual resuelve : improcedente la ampliación de plazo parcial N° 06 por 90 días calendarios.

Primero.- Que, con forme a la Constitución Política del estado , la ley de Contrataciones del estado y su Reglamento Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y CONOFRME LO DISPONE EL Ultimo parágrafo del Artículo 201 del Reglamento que a letra dice: Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los 15 días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión, en consecuencia esta dentro de la competencia arbitral pronunciarse respecto de la ampliación de plazo por ser un tema netamente arbitrable.

Segundo.- Que, el Art.1.1 de la ley N° 27444 definida: Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; en consecuencia el acto administrativo es una declaración de voluntad, es una declaración en el marco de las normas de derecho público, es una declaración de las entidades y producen efectos en una situación concreta, por tanto la Emisión de la Resolución N° N° 1860-2015 -UNHEVAL -R en la cual resuelve : improcedente la ampliación de plazo parcial N° 06 por 90 días calendarios.

Tercero.- Que, una de las causales de la Nulidad de Acto Administrativo se expresa en el Art. 10: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: 1. La Contravención a la Constitucional las leyes o a las normas reglamentarias, en el presente caso se ha trasgredido e inobservado específicamente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que en el presente caso el Art. 207 del Reglamento de Contrataciones del Estado que ad literam: 5TO PARGRAFO: **La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez días siguientes de la anotación en el cuaderno de Obra, el contratista deberá presentar al**

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES YAPIA
GRISELDA M. C. TAMAYO ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES YAPIA
HEDY J. NE TORRES YAPIA
SECRETARIA ARBITRAL

supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, la cual deberá remitirlo a la entidad cuanta con diez días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la entidad en emitir la Resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo; *en consecuencia en la presente solamente nos debemos remitir al medio probatorio consistente* en el presente caso revisado el medio probatorio del cuaderno de Obra en el Asiento N° 510 se advierte que es el propio Supervisor de Obra Jose Luis San Martin Arcayo que a letra dice:

DE LA SUPERVISION: Se recepción la Carta N° 035-2015-WCC/RL conteniendo el expediente técnico para prestación de adicional de Obra y luego de su verificación de tramita a la Dirección de infraestructura de Obras **con Opinión de la Supervisión y Solicitarnos su aprobación;** pero se advierte que en la resolución N° 1860-2015-UNHEVAL-R su fecha 28 de Diciembre de 2015 se menciona en la parte considerativa que opina por la denegatoria de la ampliación de plazo cuyo sustento es que no se precisa si es por 60 o 90 días calendarios; pero es de advertirse que si existe un expediente adjuntado con la Carta N° 035-2015-WCC/RL en el que se menciona claramente a folios 53 que el PLAZO DE EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA ES POR UN PERIODO DE 90 DIAS CALENDARIOS, SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE, no pudiendo ser materia de debate y consolidación estos hechos por cuanto a pesar que la arbitro ha solicitado copia del expediente técnico del adicional de obra N° 01, este no ha sido entregado ni mucho menos presentado por el demandado en consecuencia el silencio del demandado advierte una irregularidad de aspecto formal y de fondo pues para que pueda nacer una resolución con efectos jurídicos estos tienen que estar respaldados bajo los principios de verdad material conforme al Art. IV de la ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 por lo que esta deviene en fundada.

2. Determinar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo por 90 días calendarios para la ejecución del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco

CENTRO DE ARBITRAJE Y APARCIA
GARCIA M. L. AMAN ROBLER
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE Y APARCIA
HELY FOR ESTADISTAS JAVIER
TIBERIO ARBITRAL UNIPERSUAS

CENTRO DE ARBITRAJES Y TAPAS
CARMELA M. CALDERON ROJAS
SECRETARIA ARBITRAL

como consecuencia de la notificación de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R que aprueba dicho adicional .

Primero.- El verbo aprobar refiere a dar por bueno o suficiente algo o a alguien, o respaldar lo que con el tiempo y la verdad material ha dejado y plasmado sus efectos en el ente administrativo que se puede apreciar a folios 53 al 68 sobre el expediente Técnico el mismo medio probatorio que se corrió traslado al demandado no interponiendo ninguna tacha contra el medio probatorio mencionado pese a estar válidamente notificado con fecha 09 de febrero 2016 en 42 folios, siendo responsable único el demandado de la defensa de los interés de su representada, máxime que en la absolución de la demanda realizada por el demandado no realiza resistencia procesal al indicado solo se limitó hacer énfasis a dos documentos administrativo presentados por el Supervisor de Obra JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAJO refiriéndome a la Carta N° 035-2015-WCC/RL que contiene el expediente técnico para prestación de deductivo y el documento signado como Carta N° 0127-2015-CONSORCIO EYL de fecha 15 de Diciembre de 2015 que por cierto no fue presentado por el demandado como medio probatorio para resistir procesalmente lo mencionado por el contratista.

Segundo.- Que, entre la documentación presentada por el Ing. JOSE LUIS SAN MARTIN ARCAJO es decir la Carta N° 035-2015-WCC/RL de fecha 18 de Agosto 2015 en la cual se adjunta el expediente técnico de adicional de Obra y en contraposición a la Carta mencionada 0127-2015-CONSORCIO E Y L , hay una sola verdad material presente en la presentación y durante y finalización del proceso arbitral que no ha sido materia de impugnación , negación y/o tacha respecto al primer medio probatorio.

Tercero.- Que, el **cuaderno de obra** es un documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.

Este documento es puesto a disposición del supervisor de la obra por el contratista. Generalmente consta de una hoja original y 3 copias, las 3 copias son para el informe mensual, supervisor de obra y para el residente de obra; la hoja original se usa para la liquidación de obra. Todo esto es custodiado por el supervisor.

Cada hoja original debe ser numerada y sellada por el contratista de la Obra. A cada día calendario el contratista menciona el trabajo ejecutado en el día, los

CENTRO DE ARBITRAJES Y TAPAS
HEIDI CECILIA SANTOS
SECRETARIA ARBITRAL UNIPERSONAL

CENTRO DE ASESORIA JURIDICA
GABRIELA M. CASTELLANOS ROJAS
SECRETARIA JURIDICA

equipos, el personal, el material (cemento, asfalto etc.) y el metrado aproximado de lo realizado. El tipo y números de equipos parados y su estado de eficiencia, **instrucciones recibida de la supervisión**, defectos en la ejecución de la obra y eventuales remedios. A la fin de cada día de trabajo el contratista y la supervisión guardan una copia de la hoja del cuaderno de obra. El original se anexa a los informes mensuales de avance, en consecuencia el cuaderno de Obra es el medio probatorio fidedigno de la consecución y secuencia de los hechos suscitados durante la Ejecución de la Obra es decir una verdad fidedigna es la anotación en el cuaderno de Obra en el Asiento N° 510 como líneas precedentes se explicó, además de Advertir que en las Resoluciones materia de controversia y la absolución de la demanda por parte del demandado menciona las Carta N° 035-2015-WCC/RL (QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE TECNICO) y de otra parte la Carta N° 0127-2015-CONSORCIO EYL de fecha 15 de Diciembre de 2015 realiza su Informe supuestamente denegando la ampliación de plazo; pero es de advertirse que en los asientos del Cuaderno Obra adjuntados posteriores al Asiento 510 no se encuentra ninguna anotación que desacredita la primera anotación de la Carta N° 035-2015-WCC/RL como se pueda observar el medio probatorio en copia del Cuaderno de Obra a folios 51, 180, 179, 177 lo que si se advierte que reiteradas oportunidades el Supervisor advierte la no emisión de la Resolución del expediente adicional de Obra, por tanto solo cabe validez y eficacia jurídica del medio probatorio consiste en el Cuaderno de Obra, por tanto es de aplicación subsidiaria el código procesal civil el Art. 196 que a letra dice: Salvo disposición legal la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien las contradice alegando nuevos hechos, máxime que la consecuencia de una Resolución debe estar sujeta a los pedidos hechos por las partes integrantes en una Ejecución de una Obra es decir entidad, residente, supervisor y contratista no adhiriéndose un tercero que no corresponde, máxime que la Carta N° 127- 2015-CONSORCIO E Y L no se encuentra sustentada físicamente ni debatida durante la secuela del proceso arbitral, por tanto la presente deviene en procedente.

3. Determinar si corresponde o no ordenar, la rectificación de la parte resolutive de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R - su fecha 24 de noviembre de 2015 en el extremo :

DICE

: Aprobar la ampliación de plazo de treinta días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

CENTRO DE ASESORIA JURIDICA
HELENA M. TORRES SANTOS
ABOGADA GENERAL DEL UNIVERSIDAD

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA M. CALA GUAMAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

DEBE RECTIFICARSE: Aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución .

Primero.- En este sentido, podemos decir que deriva del latín, concretamente del verbo "rectificare", que puede traducirse como "corregir" y que es fruto de la presencia de dos componentes bien diferenciados: -"Rectus", que es sinónimo de "recto". -El verbo "facere", que es equivalente a "hacer". En consecuencia se puede advertir que en los fundamentos de hecho de la presentación de la demanda no existe ningún sustento factico ni jurídico que sustente la pretensión de rectificación, que si viene es cierto la naturaleza propia del Arbitraje es Informal no quiere decir que la demanda no tenga que contener mínimo requerimientos para el entendimiento y conexión lógica entre los hechos y el petitorio, por lo tanto es de aplicación subsidiaria el Art. 424 numeral 6, 427 del Código Procesal Civil en cuenta a los requisitos de que tenga que contener una demanda como: Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos numeradamente en forma precisa, con orden y claridad, lo que no sucede en este caso, máxime que la etapa de rectificación tenía que haber sido presentado una vez notificada la Resolución Nº 1720-2015-UNHEVAL-R por el ente emisor además de advertir que la rectificación es un error de forma que por esta vía no podría ser ventilada puesto que si solamente son materias arbitrables la nulidad por esta vía de acción, por lo que esta deviene en improcedente.

4. Determinar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (Sin reconocimiento de Gastos Generales) como consecuencia de la anotación en el cuaderno de Obra Asiento 500 a 509 y del expediente de plazo de ejecución de adicional de Obra presentado con fecha 18 de Agosto de 2015 por el Supervisor de Obra y Residente de la Obra.

PRIMERO.- Que, bajo el Principio de naturaleza expresa como lo impuesto en el Art. IV. De la ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444 sobre el Principio de Verdad Material, es la que está probada y debatida durante el proceso arbitral, es decir en el cuaderno de Obra en el Asiento 510 en la que advierte la Recepción de la Carta Nº 035-2015-WCC/RL conteniendo el expediente técnico para prestación de adicional de obra y que luego de su verificación se tramita a la Dirección de Infraestructura advierte la tramitación a la Dirección de

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEDDA M. DE LOS ANGELES LUCAS
SECRETARIA ARBITRAL

Infraestructura de Obras con Opinión de la Supervisión con opinión de procedente y solicita su aprobación.

Segundo.- Que, verificado la Resolución N° 1720-UNHEVAL -R advierte en su segundo parte resolutive advierte expresamente: Autorizar la Ejecución de las prestación adicionales, consecuentemente, aprobar la ampliación de plazo de treinta (30) sin reconocimiento de gastos generales, en consecuencia el demandante solo advierte los días a los cuales fueron aprobados y no invoca reclamo alguno sobre el reconocimiento de gastos generales, por lo tanto la verdad física y material es que la Carta N° 035-2019-WCC/RL que adjunta el expediente técnico del adicional de Deductivo vinculante N° 01 en el numeral 7 sobre plazo de Ejecución de adicional de Obra es por 90 días calendarios la misma que fue firmada por el Residente de obra y Supervisor de Obra José Luis San Martín Arcayo, por lo que esta pretensión deviene en fundada.

5. Determinar si corresponde o no declarar la Nulidad de la Resolución N° 1720-2015-UNHEVAL-R de fecha 24 de Noviembre de 2015 en el extremo que apruebe la ampliación de plazo para la ejecución del adicional de Obra N° 01 por 30 días calendarios.

PRIMERO.- Que, el Art.1.1 de la ley N° 27444 definida: Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; en consecuencia el acto administrativo es una declaración de voluntad, es una declaración en el marco de las normas de derecho público, es una declaración de las entidades y producen efectos en una situación concreta, por tanto la Emisión de la Resolución N° 1720-2015-UNHEVAL - R en la cual resuelve en su segunda parte resolutive lo siguiente: AUTORIZAR LA EJECUCION DE LAS PRSTACIONS ADICIONALES, CONSECUENTEMNETE, APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE TREINTA DIAS CALENDARIOS (SIN RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES), contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, a los consorcios Pilco Marca y EYL Ingenieros debiendo el contratista Consorcio Pilco Marca realizar la corrección del cronograma de ejecución de Obra correspondiente, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Que, una de las causales de la Nulidad de Acto Administrativo se expresa en el Art. 10: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de

pleno derecho los siguientes: I. La Contravención a la Constitucional las leyes o a las normas reglamentarias, en el presente caso se ha trasgredido e inobservado específicamente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que en el presente caso el Art. 207 del Reglamento de Contrataciones del Estado que ad literam: **5TO PARGRAFO: La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez días siguientes de la anotación en el cuaderno de Obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, la cual deberá remitirlo a la entidad cuanta con diez días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la entidad en emitir la Resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo; en consecuencia en la presente solamente nos debemos remitir al medio probatorio consistente** en el presente caso revisado el medio probatorio del cuaderno de Obra en el Asiento N° 510 se advierte que es el propio Supervisor de Obra Jose Luis San Martin Arcayo que a letra dice:

DE LA SUPERVISION: Se recepción la Carta N° 035-2015-WCC/RL conteniendo el expediente técnico para prestación de adicional de Obra y luego de su verificación de tramita a la Dirección de infraestructura de Obras **con Opinión de la Supervisión y Solicitarnos su aprobación;** pero que dentro de los considerandos de la resolución materia de nulidad advierten una irregularidad al menciona que materia de su posterior pronunciamiento es la Carta N° 035-2015-WCC/RL DE FECHA 18 DE Agosto de 2015 encontrándose conforme l expediente técnico, la cual dice se ejecutara en u plazo de 30 días calendarios y que generara una ampliación de plazo pero sin reconocimiento de gastos generales, generándose una discrepancia frente a la documentación que fue sustento para su posterior pronunciamiento contrario a la documentación anexada como medio probatorio en el expediente arbitral, por lo que esta parte resolutive deviene en Fundada, por estar contrario al Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado,

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAMAYO

HEIDI M. TORRES SANTOS DE LOPEZ
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAMAYO

GABRIELA M. CALAHORRA ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

pues todo acto surte efectos en el presente caso cuando se haya dado el tramite regular y amparado la documentación conforme obra en el Expediente Técnico.

6. Determinar si corresponde o no a la entidad reconozca al Consorcio Pillco marca la suma de s/. 18000.00(dieciocho mil y 00/100nuevo soles) por concepto de gastos y/o honorarios del árbitro único, más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

PRIMERO.- Respecto a al presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda y de los escritos por parte del demandado, se puede establecer que el demandado ante los sucesos expuestos administrativamente tenido necesariamente que recurrir al arbitraje como una vía para resolver sus pretensiones, es así que el Arbitro considera que los costos arbitrales conforme al Art 69, 70 de la ley de Arbitraje, debe recaer en el contratista en razón del 50% para cada parte, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de árbitro y gastos administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, esta deberá ser reembolsada por la entidad Gobierno Regional Huánuco en razón del 50%. En cuanto a los interés alegados por la parte demandante esta debe declararse improcedente por cuanto, la única vía y forma para solucionar su pretensiones es el arbitraje más aun ante los hechos expuestos por las partes ambas partes cometieron errores procesales en la etapa administrativa que definitivamente conllevarían a la solución a través del proceso arbitral.

7. Determinar si corresponde o no ordenar que la entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para loa defensa en el presente proceso arbitral , que asciende la suma de s/ . 12,000.00(doce mil y 00/100 nuevo soles más los intereses legales hasta la fecha de cancelación).

PRIMERO.- Respecto lo que en términos jurídicos seria las costas a la que hace referencia el demandante es de aplicación el Código Procesal civil en cuanto su definición, se tiene el Pago en razón a los gastos incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir decir entendiéndose estaba para el Asesor Legal u Abogado Defensor, esta será asumida al 100% por el demandante, más aun cuando no obra en el expediente Arbitral el recibo de Honorarios

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI ANNE TORRES SANTOS DE RIVERA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA M. CALVO RAMAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

Profesionales de Abogado Defensor y de los Ingenieros mencionados, por lo tanto esta pretensión deviene en Improcedente.

Por el poder emanado en la Constitución Política de estado Art. 139 Inc.1. El Árbitro Único:

8. RESUELVE MEDIANTE LAUDO:

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION: DECLARESE FUNDADA la nulidad y/o ineficacia de la resolución N° 1860-2015 -UNHEVAL -R en la cual resuelve: improcedente la ampliación de plazo parcial N° 06 por 90 días calendarios.

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION: DECLARESE FUNDADA por lo que se dispone aprobar la ampliación de plazo por 90 días calendarios para la ejecución del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco como consecuencia de la notificación de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R que aprueba dicho adicional .

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION: DECLARASE IMPROCEDENTE la rectificación de la parte resolutive de la resolución N° 1720-2015 UNHEVAL - R - su fecha 24 de noviembre de 2015 en el extremo :

DICE : Aprobar la ampliación de plazo de treinta días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

DEBE RECTIFICARSE: Aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (sin reconocimiento de gastos generales) contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución .

Determinar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo por noventa días calendarios (Sin reconocimiento de Gastos Generales) como consecuencia de la anotación en el cuaderno de Obra Asiento 500 a 509 y del expediente de plazo de ejecución de adicional de Obra presentado con fecha 18 de Agosto de 2015 por el Supervisor de Obra y Residente de la Obra.

RESPECTO A LA CUARTA PRETENSION: DECLARASE FUNDADA la Nulidad de la Resolución N° 1720-2015-UNHEVAL-R de fecha 24 de Noviembre de **2015 en el**


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
SECRETARÍA GENERAL


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
SECRETARÍA GENERAL

extremo que apruebe la ampliación de plazo para la ejecución del adicional de Obra N° 01 por 30 días calendarios, disponiéndose su aprobación por 90 días calendarios sin reconocimiento de gastos generales.

RESPECTO A LA QUINTA PRETENSION: DECLARESE FUNDADA en parte por tanto Ordénese el reembolso al demandado del 50% de los gastos arbitrales y/o honorarios del árbitro único, en consecuencia **DECLARESE IMPROCEDENTE** los intereses legales solicitados.

RESPECTO A LA SEXTA PRETENSION: DECLARESE IMPROCEDENTE el pago sobre costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de s/. 12,000.00 (doce mil y 00/100 nuevo soles más los intereses legales hasta la fecha de cancelación).


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORRES
HELIO TORRES SANTOS DE TORRES
ARBITRAL ARBITRAL INSTITUCIONAL


CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORRES
GABRIELA M. C. LLANOS
SECRETARÍA ARBITRAL